

外汇保证金交易的国际经验、制度设计和风险防范研究※

○姜哲

武汉大学董辅初经济社会发展研究院 湖北武汉 430072

国家外汇管理局资本项目管理司 北京 100048

摘要:本文在分析全球主要国家发展外汇保证金经验的基础上,重点对比了不同市场的监管要求,回顾了我国发展外汇保证金交易的经验教训,分析了严格禁止外汇保证金交易造成的弊端,提出当前研究重启外汇保证金交易正当其时,是正本清源的有益举措;从必要性、可行性和交易风险三个维度,分析了发展我国保证金交易的两类路径,建议按照国际主流的场外交易机制,由易到难,逐步试点,有序扩大交易币种和投资者范围,实时有效监测并分析交易行为,积极防范溢出风险。操作上,可通过加强投资者教育、建立仲裁和追偿制度、构建多层防火墙机制、强化宏观审慎调节、加强对违法保证金交易惩处等方式,切实防范重启外汇保证金交易的潜在风险。

关键词:外汇保证金交易;外汇市场;场外交易;经纪商;外汇衍生品;外汇监管;风险防范;宏观审慎管理

中图分类号:F832.5;F832.61 文献标识码:A 文章编号:1009-4350-2020(06)-0035-11

基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(18JZD034)。

作者简介:姜哲,男,武汉大学董辅初经济社会发展研究院金融学博士,经济师,供职于国家外汇管理局资本项目管理司,研究方向:衍生品定价、行为金融、非寿险精算。作者感谢中国银行全球市场部衍生品交易处崔海涛先生的宝贵意见。本文仅代表个人观点,不代表所在单位意见。

引言

外汇保证金交易,又称外汇按金交易或杠杆式外汇交易,是投资者在经纪商存放一定数额保证金后,对汇率波动进行杠杆交易,并按差额结算的交易方式,具有类期货属性,多数在场外进行,是全球范围交易最广泛的外汇产品之一。外汇保证金交易兴起于20世纪70年代的伦敦,早期以银行等机构投资者参与为主,随着清算功能的完善和电子交易的普及,逐步拓展至个人投资者参与交易。

据不完全考证,外汇保证金交易于上世纪八九十年代经我国香港地区引入内地并迅速发展。20世纪80年代末内地已出现类期货的外汇交易方式,但受制于彼时电子化交易水平和互联网发展程度限

制,未大规模普及,也未被纳入专门管理。1994年外汇期货等杠杆类交易被叫停后,非法外汇保证金交易得以迅速发展。此后,银监会曾于2006年允许商业银行试点开展外汇保证金业务,但出于风险管理等考虑,该业务于2008年被叫停。截至目前,中国内地尚无官方特许的外汇保证金交易渠道,亦未出台对应的管理法规。

当前,我国外汇市场已形成以中国外汇交易中心为主导的会员制外汇交易市场体系,推出了包括外汇即期、掉期、远期、期权、外币对和外币拆借等多种外汇产品。但随着人民币汇率的进一步自由浮动和中国深度参与全球化进程,我国居民参与外汇对冲及汇率波动投机的需求日趋强烈,外汇保证金交易正

规渠道的缺失和监管缺位,使一些非法的、带有欺诈性质的外汇杠杆交易平台和网站盛行,给人民群众的财产造成了巨大损失。研究外汇保证金交易的国际经验,厘清市场乱象的问题和成因,对我国外汇保证金交易乱象予以规范整顿,推动正规市场发展,丰富外汇市场交易品种,积极探索适合我国国情的外汇保证金交易发展路径,完善与之相对应的风险防范预案,是实现外汇市场高质量发展的重要举措。

一、外汇保证金交易的国际经验

外汇保证金交易起源于英国,并且迅速发展成为全球广泛交易的外汇衍生品。目前,从全球主要外汇市场监管要求来看,因无法彻底杜绝境外经纪商通过互联网开展跨境经纪业务,发达国家金融市场基本都允许开展外汇保证金交易,或无明确法规禁止相关交易,但不同市场监管要求存在差异,对于是否允许境外经纪商在境内提供相关服务的要求也不尽相同。研究各国发展外汇保证金交易的制度安排和监管经验,有助于理解全球外汇保证金市场的特点,为我国发展外汇保证金交易提供有益参考。

(一)美国

美国外汇保证金交易受美国期货业协会(NFA)和商品期货交易委员会(CFTC)监管,《美国期货现代化法案》要求所有外汇经纪商在NFA和CFTC注册为期货佣金商(FCM)和外汇交易商(FDM),并接受上述机构的日常监管。其中,NFA受CFTC监督,本身没有处罚与执法权。

2008年美国《再授权法案》通过后,CFTC和NFA将资金风险和经纪商破产风险防范作为外汇保证金业务的关注重点,积极调整政策。例如:要求外汇经纪商具有2000万美元调整净资本,若提供保证金杠杆率超过100:1,则外汇经纪商净资本须达到4000万美元;同时,要求外汇经纪商拥有自己的交易平台,经常在国际外汇市场清算头寸的大型经纪商的净资本必须超过7000万美元。2009年底,CFTC提出关于限制外汇保证金比例到10倍的新条例,通过降低杠杆比率减小投资者风险。2017年底,NFA要求美国外汇经纪商必须向客户提供每笔详细的交易成本分析,并向客户披露所有佣金、手续费等各种形

式的成本费用。从近十年美国监管部门针对外汇保证金交易的政策演变看,去杠杆和审慎管理已成为主流。

(二)英国

伦敦作为外汇保证金交易的发源地和当今最活跃的外汇市场,拥有健全的外汇保证金监管体系和完善的投资者保护制度,金融行为监管局(FCA)是其主要的监管机构。FCA对外汇保证金交易的准入有持牌要求,包括STP、MM、欧盟、AR和支付牌照五类,不同持牌机构可从事的业务范围存在差别。此外,FCA还建立了要求经纪商赔偿的全套制度,并推出金融服务补偿计划(FSCS)进行兜底保护,同时成立金融调查专员服务处(FOS)专门处理外汇保证金的相关投诉。FCA通过授权不同类型业务准入,设立专门部门处理具体业务,提高了经纪商的准入门槛和监管的针对性,有效维护了投资者权益。

(三)日本

1998~2005年,伴随《外汇和对外贸易法》放松对外汇衍生交易的限制,日本外汇保证金交易开始兴起。此后,网络技术的发展促使各类证券公司、期货公司和未受监管的外汇公司等向个人提供外汇保证金交易。受制于法规不健全和监管疏漏,部分机构通过劝诱等不正当方式诱导投资者参与,导致针对外汇保证金交易的投诉事件频繁发生。

市场乱象直接导致此后日本监管部门加强对外汇保证金交易的审慎管理。一方面,金融厅从2005年起对外汇保证金交易实施严格管理并积极引导投资者进入东京金融交易所(TFX)的外汇保证金交易平台——Click365进行场内交易,从而确立了场内外汇保证金交易监督机制,大幅减少了场外交易违约、网络平台诈骗等一系列问题,促进了日本外汇保证金交易的健康发展。另一方面,针对场外市场,日本在2008年金融危机后再次加强对外汇保证金交易的监管,如金融厅自2010年起分两次对外汇保证金杠杆率上限进行调整,将杠杆上限定为25倍。日本作为全球为数不多的同时开展场内和场外外汇保证金业务的市场,市场交投活跃,很少出现系统性风险,这为其他国家研究外汇保证金交易提供了有益借鉴。

(四)俄罗斯

表1 主要国家/地区外汇保证金交易监管要求

国家/地区	主要监管机构	市场准入要求	最高杠杆率
美国	美国商品期货交易委员会(CFTC)/美国全国期货协会(NFA)	按要求准备会计记录,提供公司所有财务活动内容;调整后净资产额须大于或等于2000万美元;定期提交财务报告、风险管理和评估计划;须指定一名首席合规官,确保其为负责人;在美国有实体办公场所	视净资产而定,不同规模或等级的经纪商的杠杆限制不同,一般主要货币对杠杆率100:1的杠杆,其他货币对杠杆率25:1
加拿大	加拿大投资行业监管组织(IIROC)	任何外汇经纪商都可在未持有加拿大监管牌照的情况下在该国运营;1类经纪商最低资本要求7.5万加币;2类和3类经纪商最低资本要求25万加币;需建立和维护合适的内控系统;负责人或者执行主管须经IIROC审批;在加拿大有实体办公场所	未明确。如经纪商破产或其母公司被清算,加拿大投资者保护基金(CIPF)担保向交易者提供最高达100万美元的补偿
德国	德国联邦金融监督局(BaFin)	证券交易银行最低资本要求为73万欧元;至少2位管理股东成员,要求具备一定的理论知识和实际经营;大量股份持有人的适合性要求;提交商业计划,设立内部控制系统;风控检查至少一年一次	参考欧盟要求,杠杆需设置在2:1至30:1之间
英国	英国金融行为监管局(FCA)	对经纪商准入有持牌要求;不同牌照的保证金要求和交易范围有差异,如,STP牌照要求保证金12.5万英镑,经纪商可持有客户资金,但不能交易自己账户资金;MM牌照要求保证金73万英镑,可交易自己账户资金;欧盟牌照由欧盟授权,仅允许在英国开展业务;AR牌照分为介绍性AR和独立运营AR两类,前者仅将客户介绍到主体经纪商,后者可通过自己品牌开展业务,但需在英国注册,并有营运场所	一般为50:1
法国	法国金融审慎监管局(ACPR)/法国金融市场管理局(AMF)	在法国注册并有营运场所;为拟议的活动提供足够的初始资本和适当的财政资源;报告直接和间接股东的身份和地位,以及他们的持股规模;必须由2人或以上人员运作,知识经验等须符合职位和监管要求;理事机构成员须满足知识经验等要求;拟议活动法律形式的适宜性;每项提议服务的运作项目,其为AMF授权的投资组合管理或投资建议	符合审慎监管要求基础上视经纪商而定
俄罗斯	俄罗斯央行(CBRF)	最低资本要求为1亿卢布;向自律组织CRFIN赔偿基金存入200万卢布的资金,用于破产时补偿投资者;高管、董事和股东须提交学历教育和专业资质证明、业内相关经验证明以及无犯罪记录证明;公司须提交商业计划,以及其他与申请牌照相关的40多项材料,包括调查、参考文献、结论以及未来两年业务规划	一般为50:1
澳大利亚	澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)	持牌最低资本要求100万澳元;管理人需满足监管局制定的行业标准,持有相关科学学位并完成行业课程、持有相关行业或产品特定资格文凭(有3年行业经验)等要求;有实体办公场所	一般为500:1
日本	金融厅(FSA)	外汇保证金市场分场内市场(交易所市场)和场外市场;从事外汇保证金业务的经纪商必须依照《金融商品交易法》进行注册;申请经营场内交易业务的机构须是股份公司或金融机构,自有资本在5000万日元以上;从业人员应具备相关专业资质,并通过期货从业注册;银行以外的金融机构资本充足率不低于120%;外汇经纪商须持持本金4%以上的保证金存款;对场内交易市场的会员机构资质要求较高;资本金3亿日元以上,净资产20亿日元以上,资本充足率达200%以上	个人:25倍以下; 机构:根据金融厅公示的参数设定每个币种的杠杆率,最高杠杆可达150倍
新加坡	新加坡金融管理局(MAS)	最低资本要求100万新加坡元;须由新加坡公民或新加坡永久居民拥有多数股权;至少有3名具有直接和相关经验的财务专业人员,大股东至少有10年的公司财务顾问工作经验;公司金融专业人员必须具有相关资历,例如学位或专业资格;主要管理人员须在新加坡居住,核心人员变更需MAS批准	一般为50:1

资料来源:根据各国外汇保证金监管部门网站和公开资料整理。

俄罗斯外汇保证金市场也经历了从野蛮生长到规范发展的过程。因初期监管缺失,俄罗斯零售外汇业务乱象丛生,为此,政府立法确立了俄罗斯央行监管外汇市场的权利,明确场外交易金融工具和技术监管中心(CRFIN)的自律监管地位,并在新版《俄罗斯联邦证券市场法》中明确了外汇保证金经纪商的牌照资质。新版法规规定相关牌照的审批时间为两个月,持牌公司只能作为外汇中间商开展业务;申请者最低注册资本为1亿卢布。为保护投资者权益,俄罗斯央行还规定:申请牌照的外汇经纪商须为外汇自律组织会员,并向CRFIN的赔偿基金存入200万卢布用于破产赔偿,破产经纪商的任何客户都可以书面形式申请赔偿;外汇经纪商在客户提出出金要求后,须在两个工作日内退还客户资金。

二、关于我国上市外汇保证金交易的探讨

(一)我国外汇保证金交易的发展历史

我国外汇保证金交易兴起于20世纪80年代末和90年代初,彼时个人炒汇在国际上兴起,一些境外货币经纪商开始乘机进入中国境内提供外汇保证金交易服务。由于缺乏明确的管理法规,且监管手段落后,市场上各类交易欺诈层出不穷,外汇保证金市场秩序混乱。鉴于此,1994年8月,四部委联合发布《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,明令禁止在境内开展外汇保证金交易。但随着市场逐步有序回稳,2004年起,银监会出台并陆续修改《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,商业银行开始重新布局外汇保证金交易业务。2006年,中国银行、交通银行、民生银行分别推出“外汇保”“满金宝”“易富通”等产品,杠杆率由10:1到20:1不等。鉴于2008年民生银行暴露的外汇保证金风险问题,同时出于特殊时期的谨慎考虑,银监会于2008年6月发布《关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》,全面叫停了商业银行外汇保证金业务。

历史上监管部门两次叫停外汇保证金业务,一方面出于业务整顿,处理个别风险事件,进一步统筹规范的考虑,更重要的原因是,两次业务取缔的时间都正好处于整个市场风险显著溢出的窗口期,在彼时叫停外汇保证金业务是基于当时外汇市场发展

程度和我国资本项目开放水平而采取的最稳健有效的监管措施。具体来看,第一次叫停保证金交易,正处于我国衍生品乱象丛生的阶段,商品期货风险事件不断,“3.27”国债事件冲击整个资本市场,在此背景下,汇率未完全实现并轨而继续开展保证金交易对现货市场和有限的外汇储备都可能造成不利影响,同时商品期货的重大风险事件也可能传导到外汇市场,造成更严重的后果。第二次叫停保证金交易,是银监会在个别商业银行试点保证金产品发生风险的背景下,试点并未广泛推广而是在可控范围内观察实验,时逢美国次贷危机爆发,为防止跨境信贷风险的传染,有关试点在试点期内即终止。

此后,外汇保证金交易虽被明令禁止,但市场各类炒汇平台仍屡禁不止,主要包括两类:一类是非法但有真实交易背景的平台,包括部分境外经纪商。早期禁止外汇保证金交易后,这类外汇经纪商仍保留了在境内的代表处,采取线上推广、线下培训和讲座等方式发展客户,帮助客户在境外开户投资。这类经纪商一般在境外注册或拥有境外监管机构的专门牌照,但非法在境内吸纳投资者参与跨境外汇交易。另一类是打着“外汇交易”幌子进行融资分红、非法集资类或诈骗的伪平台。目前市场出现的IGOFX、ItraderFX等多家互联网炒汇平台“跑路”或传销诈骗等,都是这类伪平台。经调研发现,当前境内涉及网络炒汇平台纠纷的案件多数未发生实质性外汇交易,往往涉嫌诈骗等违法犯罪行为。尽管有关部门曾多次提示,各类炒汇平台都不具备境内监管机构特许经营资质,存在较大的风险,但仍有对市场缺乏了解或心存侥幸的投资者参与此类交易,造成财产损失。

(二)发展外汇保证金交易必要性的讨论

关于我国是否应重启外汇保证金交易,学界形成了两类不同观点。一批学者认为,当前我国监管体系还待完善,市场参与主体的风控能力较弱,开放外汇保证金交易的时机尚不成熟。赵仲锋(2008)认为,中国发展外汇保证金交易需要严监管和强约束,国内市场在监管法规层面与发达国家还存在较大差距,不利于中国外汇保证金市场发展。杨楠楠(2009)指出,商业银行开展外汇保证金交易的风险管控能力不足,部分银行涉嫌违规,无法切实保障投

表2

我国外汇衍生交易历史沿革

主体 时间	商业银行	非银行机构	监管机构
1987年	未允许开展相关业务		外汇局发布《金融机构对现货外汇业务的规定》
1992~1993年	中国银行上海分行、交通银行上海分行、中信实业银行上海分行和东亚银行上海分行成为外汇期货经纪商会员	1992年6月1日,上海外汇调剂中心率先开展外汇期货业务,首日成交量620万美元。此后,广州、深圳等地也相继推出外汇期货交易。在1992~1993年期货市场盲目发展过程中,香港地区的多家外汇经纪商未经批准到大陆开展外汇期货交易业务,并吸引了大量的国内企业、个人参与	在外汇期货快速发展的同时,人民银行加强了监管,明确指出鉴于金融期货业务风险大、投机性强,只允许在国务院同意的上海、广州、深圳三地试水金融期货,在未取得成功经验时其他地方不得推广。非金融期货公司含商品期货公司也一律不得开办金融期货业务。凡未经人民银行总行批准设立的金融期货公司必须立即撤销
1994年	境内银行与境外机构开展外汇衍生交易	金融监管部门清理未经批准的外汇保证金交易	1994年7月7日外汇局发布施行《关于禁止与境外炒汇公司签订合作协议的通知》。同年四部委联合发布《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》
1995~1996年	境内银行与境外机构开展外汇衍生交易纠纷频发	金融监管部门清理未经批准的外汇保证金交易	1995年3月29日,人民银行颁布《关于禁止金融机构随意开展外汇衍生工具交易业务的通知》。1996年废止上海外汇调剂中心外汇期货业务
1998年	允许个人在国内商业银行买卖外汇	据不完全统计,截至2006年,在中国大陆的外汇交易商有47家。其中,大规模在国内各大媒体做广告的有13家,其中四家境外经纪商开办了代表处,但未被授权业务资质	银监会批准银行业开展面向投资者的实盘外汇交易
2004年	部分商业银行开始筹备外汇衍生业务		银监会发布《金融衍生品交易试行条例》《金融机构衍生产品综合治理暂行办法》
2005年			外汇局发布《对于加速发展外汇市场相关情况的通告》
2006年	中国银行推出“外汇宝”杠杆类外汇交易产品; 交通银行推出“满金宝”杠杆类外汇交易产品; 民生银行推出“易富通”杠杆类外汇交易产品	未有新的机构获得开展相关业务的审批	外汇局天津市分局和当地警方依法取缔了天津财智外汇信息咨询有限公司非法网络炒汇窝点。外汇局再次强调,境内各种外汇衍生交易平台都未获得境内经营许可,某些投资或咨询公司、代表处组织境内居民个人参与这种交易活动均属违法行为,投资者由此造成的一切损失和后果不受中国法律保护
2007年			外汇保证金业务出现争议,但监管当局未采取特别措施
2008年	鉴于监管模糊,商业银行变相开展类似外汇保证金交易服务,如,将外汇保证金包装成各种银行理财产品	未有机构获得审批,但存在境外平台在境内开展经纪业务,吸引境内投资者通过平台开展外汇保证金交易	鉴于民生银行出现保证金交易风险事件,银监会于2008年6月出台《关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》,暂停银行提供外汇保证金交易
2015年	银行不得开展任何杠杆式外汇交易业务	未有机构获得审批,但部分境外平台在境内开展经纪业务,当年“铁汇案”爆发,有境内炒汇者境外维权。监测发现,部分个人利用个人结售汇便利化额度汇出交易本金	十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,要求从事互联网金融业务的,依法向电信主管部门履行网站备案手续
2017年	银行不得开展任何杠杆式外汇交易业务	开展外汇杠杆交易需审批,部分境外机构仍然在开展经纪业务,并爆发风险。部分境内机构自行开设了外汇交易平台,不合规的交易开始频发风险。如,2017年6月,IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路,近40万名投资者约300亿元被骗。同年7月,云南“万世吉网络炒汇交易平台”参与者爆仓、投资者出金受限	公安部集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,并将网络炒汇的金融诈骗行为列入整治对象。互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》,明确指出任何外汇交易平台均属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。银行对于收款人名称中包含forex/FX等可疑字段汇款加强真实性审核
2018年	银行不得开展任何杠杆式外汇交易业务	开展外汇杠杆交易需审批,外汇局通过多种渠道宣传网络炒汇、按金交易等杠杆交易的法律风险	三部委联合风险提示:明确目前监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易均属违法行为。外汇局发布《国家外汇管理局综合司关于非法网络炒汇行为有关问题认定的批复》,对网络炒汇、按金交易进行了违规认定

投资者合法权益。马刚和张旭(2010)指出,外汇保证金监管存在市场缺位、监管权责不明、多头监管等问题。余圣(2012)认为,外汇保证金交易具有高杠杆、高风险的特点,投资者在博取高回报同时,可能因操作不善引起爆仓。大多数中国投资者还不具备必要的外汇知识和交易技巧,广大个人投资者风险防范意识较弱,资金量有限,风险承受能力弱,一旦爆仓,负面影响较大。

另一类观点认为放开外汇保证金交易限制是大势所趋。裴辉儒(2010)研究认为,我国金融市场规模逐年扩大,投资者交易汇率衍生品的需求不断增加,禁止外汇保证金交易只会使投资者将资金投向地下外汇公司,不能从根本上解决问题。纪晓宇(2012)认为,中国需建立完善的监管制度,制定金融衍生品法律,在外部条件都满足的情况下可开展外汇保证金交易。刘珂(2013)指出,禁止外汇保证金交易存在危害:一是部分投资者转而参与境外交易,在境外开设个人账户,通过地下钱庄将资金汇往境外投资,造成大量资金外流;二是迫使投资者寻找境外交易商,给诈骗团伙提供可乘之机,造成诈骗事件层出不穷;三是投资者和境内机构因行政禁令而无法接触这个市场,市场参与者就一直不具备市场需要的风险管理和交易能力,这不符合市场化改革的大趋势。

事实上,经过近年来的发展,我国外汇市场不论在风险防控意识还是实际管理能力上,较以往都有了显著提升。总的来说,当前我国发展外汇保证金交易有其必要性(紧迫性),具体来看:

一是境内市场存在较强的外汇投机需求,尚无正规渠道可以满足。从资金属性来看,当游资的合理投机需求未得到满足时,一般会通过其他非正规渠道,如非法交易等方式达到类似目的,此类地下交易游离于监管范畴外,反而更难被统计和管理。我国合法的外汇杠杆类交易缺失以及外汇市场发展过度强调以“实需为主”,一定程度压抑了投资的合理需求,助长了非法交易的猖獗。推动形成正规的外汇保证金市场,对满足资金合理的投机与对冲需求、规范整顿市场、监测预警风险、防止劣币驱逐良币等都有积极作用。

二是推动境内正规渠道的外汇保证金交易合法

化可切实保护人民群众利益。当前,在境内禁止开展外汇保证金交易而境外伺服器提供的非法外汇保证金业务屡禁不止背景下,境外代理商以境内客户为对象开展带杠杆的外汇交易服务,其中不少甚至是没有开展任何交易的诈骗团伙。这类违法交易的盛行,一方面导致中国客户的财产损失,另一方面,这类机构未经批准通过互联网进入中国金融市场,招徕中国客户从事外汇保证金交易,其行为严重扰乱了我国金融市场秩序。

三是降低参与境内外汇市场风险对冲的准入门槛,可有效支持实体经济发展。当前境内针对个人或涉汇中小企业参与对冲外汇波动风险的金融产品缺失或成本较高,在银行间市场准入存在较高要求、外汇期货尚未推出的背景下,若允许包括个人投资者在内的广大市场主体通过正规机构合法开展外汇保证金交易,能帮助大量投资者通过合法渠道对冲汇率波动风险。尤其是一些涉汇中小企业和个人,推出合适杠杆率的外汇保证金交易,有利于帮助这一部分市场主体管理汇率风险,对支持实体经济发展有积极意义。

四是丰富了市场主体参与外汇市场的渠道,提供了低成本的汇率风险对冲选择。较目前市场主体可参与的外汇期权、掉期、远期和NDF等衍生品而言,保证金交易成本低,如果投资者能在正规平台通过经纪商开展外汇保证金交易,可以丰富汇率风险对冲者参与外汇市场的渠道。

五是丰富外汇衍生产品是完善外汇市场、推动汇率市场化改革的举措。发展多层次外汇衍生品市场,尤其是发展杠杆类外汇交易,允许更多投资者参与,是解决当前我国外汇市场“高准入、高成本、结构单一”问题的有效手段。外汇市场的多元化发展将进一步推动实现汇率自由浮动,进而推动实现人民币国际化和资本项目可兑换进程。

(三)可行性分析

一是监管能力提升为发展外汇保证金交易提供了客观条件。当前基于“一行两会一局”的金融监管框架,通过金融稳定委员会形成有机协调,呈现了总体风险可控、市场稳步开放的良好局面。人民币对一篮子货币币值稳定,内地经济持续高速增长,金融科技在监管领域成熟运用,为继续深化改革创造了

有利条件。外汇保证金交易的探索和发展,应利用有利形势,抓紧窗口期,先在局部试点,进而风险可控地稳步推广。

二是外汇管理改革已进入深水区,实现杠杆类外汇交易的突破势在必行。当前我国外汇管理改革正处于关键时期,在实现人民币汇率中间价形成机制改革、成功应对跨境资本流动冲击的同时,推动外汇市场改革已刻不容缓。一些曾暂时搁置讨论的交易,在非法交易市场盛行的局面下,也不得不重点研究加快推进,从而实现正本清源,推动市场良性发展。

三是外汇杠杆类交易的需求巨大。从BIS最新统计情况来看,全球外汇市场日均交易量超5万亿美元,近年来绝对值不断上升,且其中一半以上为非现汇交易。我国虽未官方允许开展外汇保证金交易,但投资者因为对市场和法规缺乏了解,误入非法交易导致大额损失的案例不计其数。违规交易屡禁不止的背后,是我国经济社会不断融入全球化进程、国民参与涉外交易的比重不断增加、人民可支配收入增加等背景下,居民对参与外汇交易的旺盛需求的体现,这种强劲的内生需求是市场流动性的保障。

四是监管能力提升为市场发展提供保障。随着Fintech、数据挖掘、人工智能等技术发展,金融监管能力较以往有了显著提升,监管思路更加审慎,也有了更多政策工具来管理市场开放的风险冲击。在强调穿透式监管背景下,我国监管部门与各国监管机构开展更深层次的联合监督与执法,有助于提高内地金融监管水平,这为重启外汇保证金交易提供了技术保障。

(四)主要风险

一是操作风险。尽管我国金融监管能力较前期已有了长足的进步,但部分部门的管理能力和研究水平距离发达市场还有明显距离,监管操作是否能适应重启保证金市场的潜在影响,防范风险溢出,保证不发生系统性金融风险,还有待检验。从市场参与者角度,除几家商业银行曾短暂开展过外汇保证金业务,且多数银行可向客户提供外汇实盘交易服务,部分银行还提供无杠杆比例外汇保证金业务外,境内其他机构并无深度参与外汇市场中间业务的经

验^①,扩大市场主体范围参与外汇保证金市场,存在一定的操作风险。

二是对现货市场的溢出风险。从国际上看,外汇保证金交易投资者种类较多,操作复杂,极易通过各类交易策略,如期现套利等,对远期汇率产生较大影响,进而通过溢出效应传导到现货市场。这种杠杆交易的顺周期性,强化了市场的一致性预期,对汇率尚未完全自由浮动的国家管理汇率波动风险带来了极大的挑战。

三是大规模投资损失风险。从各国发展外汇保证金交易的经验来看,多数个人投资者处于亏损状态。当前对外汇保证金交易的限制思路,一定程度上避免了个人投资者在内的市场主体大规模的投资损失。若官方授牌正式允许外汇保证金交易,按照国际惯例,在某一时段会有大量投资者进入市场,可能存在投资者集中性的投资损失。

四是场外交易的信用风险。全球范围来看,场外交易仍是外汇保证金市场的主流,若我国遵循国际主流发展场外外汇保证金市场,同样需要面对信用风险问题。国内经纪商在开展外汇保证金业务时,基于双方信用而非中央对手开展杠杆交易,存在潜在的违约风险,如果经纪商对市场参与主体的风险管理无法落实,则可能造成信用风险的传染,通过不同类型的经纪商传导至不同领域,造成更大的风险。

三、发展外汇保证金交易的路径选择

在确定外汇保证金交易宜疏不宜堵的发展思路下,应以防范外汇市场波动风险与稳步推进外汇市场发展为指导原则,参考成功市场的国际经验构建我国外汇保证金市场。目前,国际上主要有两类供选择模式:一是仿照日本建立场内保证金市场,这符合当前衍生品监管场内化的全球发展趋势;另一类按照国际主流做法,通过中间/经纪商开展场外外汇按金交易。

(一)场内外汇保证金市场

参考东京金融交易所(TFX)2005年推出的“Click 365”交易机制,若构建中国版场内外汇保证金市场,可比照TFX,淡化实需要求,允许现金交割。

^①非银行金融机构外汇业务从交易范围和实际开展情况来看,基本等同于未有效参与。

这种交易制度具有极强的类期货属性,可解决当前关于是否应加速推动外汇期货上市的各种争论,还能广泛满足市场各类汇率对冲和投机需求。开展场内外汇保证金交易,可由境内交易所授权的做市商向交易所持续提供合理的双向报价,交易所择优报给交易所会员,投资者通过交易所会员进行交易。投资者个人账户和交易所账户分开管理,交易所会员将客户资金存入指定的托管银行,以有效保护客户的资金安全。场内外汇保证金交易实行集中清算,由交易所作为中央对手方,将信用风险转移至清算机构。交易所拥有成熟的风控体系和雄厚的资本金,可以将风险爆发的概率控制在较低水平,最大程度降低交易对手的信用风险。

场内外汇保证金市场的成功案例在国际上较少,与外汇期货的界定和区分逐渐模糊,且我国以OTC为主的外汇市场与交易所市场在监管和交易模式等方面存在较大差别。因此,尽管场内交易实施中央对手方清算使信用风险相对更可控,但结合我国国情,不论在交易场所选择还是市场成熟度等方面,外汇保证金交易在场内市场实践都存在较大难度。

(二)场内外汇保证金市场

从我国20世纪90年代以及2006~2008年间发展外汇保证金的经验来看,场内外汇保证金交易是较符合我国当前金融市场发展的交易制度,也是目前国际上外汇市场的主流交易模式。

1. 机构的准入。从准入环节看,全球场内外汇保证金市场都对经纪商的资格准入有明确要求,且金融危机后,各国监管部门还进一步提高了准入门槛和风控要求,如ASIC等部门要求部分持牌机构降低保证金杠杆比例等。有效管理经纪商参与外汇保证金市场准入并规范其提供的中介服务,是防范外汇保证金市场潜在风险的根本要求。操作中,监管部门对各类经纪机构的准入和业务资格核准,应基于风险控制和业务开展需要。

就中介业务的风险管理而言,监管机构应在准入环节对各项风控指标作明确要求,包括对经纪商资质的认定,指标包括但不限于最低资本要求、担保金额等。结合经纪商所提交的材料和申请的业务范围,监管部门依次批复其可开展的外汇保证金业务种类,如:视经纪商实际情况决定其是否可开展外币

对交易,是否允许个人投资者直接参与,以及对其最高杠杆率限制等。参照国际成熟经验,可使用准入评级对经纪商准入申请实施分类管理。

从业务开展角度,为保证外汇保证金业务平稳有序开展,监管机构应基于业务需要对经纪商申请的业务类型进行指导和规范,定期进行风险评估和压力测试,明确不同类型机构的业务开展要求,如,对账户的开立、流动性提供、产品设计、硬/软件设施等,监管都应有明确要求。同时,经纪商根据所申请业务需要,在申请中提供如业务仿真模拟和情景分析等材料,充分考虑业务开展所需的各项客观要求。此外,在重启外汇保证金交易时,可结合风控等级指导业务开展类别,对于评级较好、资信和风控系统完善的经纪商优先开展进一步试点业务,逐步推广,扩大参与范围。

2. 外汇保证金业务的分类管理。参照国际惯例,一般按照注册资本要求、机构内部风控情况等,将申请开展外汇保证金经纪业务的机构分为不同类别。结合我国金融市场实际情况,笔者认为,中国大陆能开展外汇保证金中介业务的机构与国外的经纪商相比存在本质区别。我国短期内不可能照搬如澳大利亚等市场模式,允许大量的经纪商进入市场提供中介服务,而会在可预见的相当长一段时间内,对外汇保证金业务的准入进行审批管理。因此,申请且有能力在境内开展外汇保证金中介业务的经纪商,一般都是境内实力雄厚的大型金融机构,如国有商业银行、具有结售汇资格的证券公司等,那么据此条件所形成的准入评级标准,则应显著高于国外同类水平。

目前,中国人民银行已基于金融行业宏观审慎管理需要,推出其金融机构评价体系,可作为指导外汇保证金业务准入评级的有益参考。结合前期调研情况,笔者初步划分了当前各类金融机构可开展外汇保证金业务的资质等级(见表3),供行业和监管部门参考。未来,待外汇保证金交易在境内进一步普及和发展后,可考虑与反洗钱等业务类似,出台专门的《金融机构外汇保证金业务评级管理办法》,指导投资者选择对应资质的经纪商开展交易。

3. 产品设计。经纪商向投资者提供各类型的外汇保证金中介服务,应符合监管部门审慎发展、风险

表3 经纪商分类管理的参考标准

经纪商类型	最低资本要求	机构类型	风控要求
I类经纪商	2亿元人民币	具有结售汇资质的全球系统重要性金融机构	比照国际上最新风控要求
II类经纪商	5亿元人民币	具有结售汇资质且在央行MPA评级中处于2级以上(含2级)的重要金融机构	比照所在行业最严风控标准
III类经纪商	10亿元人民币	在央行MPA评级中处于2级以上(含2级)的金融机构	比照所在行业最新要求,同时按照外汇保证金管理需要增加相关风险管理要求

注:以上要求是作者基于调研反馈的初步设计,在不同经济金融形势下,监管部门可按照宏观审慎管理需要,对上述最低要求实施相机调节。

表4 监管部门对不同类型经纪商的业务指导要求

类型		I类经纪商	II类经纪商	III类经纪商
最高杠杆率	投资机构	1:20	1:20	1:10
	个人投资者	1:10	1:10	1:10
点差		经纪商根据市场行情和监管部门指导区间提供浮动点差		
一标准手的最低交易量		10 k	10 k	100 k
对锁交易		禁止		

注:以上参考数据是作者根据历史数据和当前市场的初步设计,仅供参考。根据外汇市场实际供求状况,监管部门可按照宏观审慎管理思路,对上述指标实施相机调节。

可控的基本要求。在市场发展初期,监管部门可提供参考的产品设计指导原则,各经纪商在此基础上,研究符合自身特点的外汇保证金产品,并向监管机构申请备案,经批准后,该经纪商可在平台推出相关外汇保证金产品。例如,从产品设计角度,可要求经纪商先从大合约开始试点,逐步放宽至适合个人投资者参与的迷你合约;业务由投资类机构放开至个人投资者时,优先高净值(如100万现金以上)个人投资者参与,再视风险可控程度,逐步降低对个人投资者净值要求;币种安排上,优先开展外币对交易,伴随汇率更自由浮动,可在部分机构以较低杠杆率试点本币对交易等(见表4)。

4. 监管体系。为保证市场有效运行,同时有效防范外汇杠杆交易的潜在溢出风险,减少对汇率和货币政策实施效果的影响,外汇保证金交易的监管应按照全国金融工作会议要求,加强功能监管,重视行为监管,并逐步探索对保证金交易的宏观审慎管理。这客观上要求外汇管理部门和宏观审慎管理部门从准入环节再到交易环节到最终资金清算,与自律监管部门、各行业主管部门形成协

调一致的监管整体,在准入审核和业务开展过程中,各行业主管部门按照行业管理要求,对所主管的经纪机构协同开展管理。此外,鉴于外汇保证金交易的试错成本较高,监管部门应储备好足够的工具箱,在风险暴露时采取行之有效的市场化管理手段,如调低保证金杠杆比例、降低经纪商评级、追加资本金要求、调整参考点差区间增加交易成本、暂停部分业务、加大对违规行为的处罚力度等,在保证市场开放不走回头路且风险可控的前提下,有序完善对外汇保证金交易的宏观审慎管理。此外,境内外汇保证金交易监管在初期还可引入部分场内市场的管理措施,如强制每日无负债结算、明确持仓限额、实施大户报告等(见图1)。

长远来看,发展具有合理流动性、风险可控的外

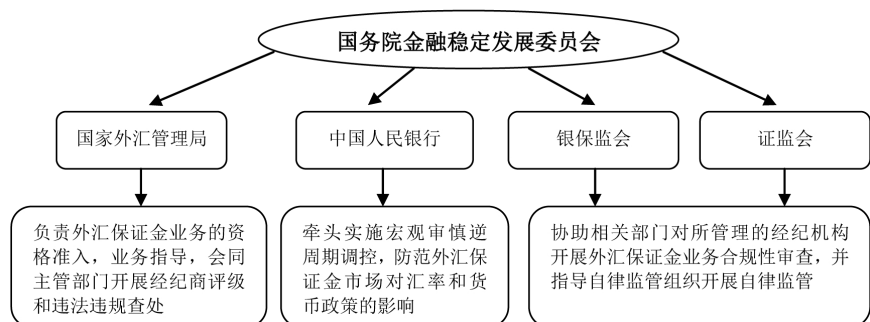


图1

我国发展外汇保证金交易的理想监管模式

汇保证金市场,仍需“严要求、稳起步”,逐步试点、有序扩大交易品种和投资者范围,不断完善准入要求与中介评级,相机调整场外市场的报价机制和合约标准,最大限度降低对外汇市场和货币政策的影响,减小对金融系统的负面影响。

四、防范外汇保证金交易风险

从适用性和可操作角度来看,若重启外汇保证金交易,推行场外保证金交易的可能性更大。针对OTC市场普遍存在的信用风险和风险溢出渠道,结合当前外汇市场现状和投资者结构,建议重点完善以下风险管理措施:

(一)加强投资者教育

就我国开展外汇保证金交易而言,个人投资者参与交易面临的主要风险有两类:一是投资者在正规平台交易,但因判断或操作失误导致的一般性投资损失;二是投资者被骗子公司等伪平台诱导发生本金或利润的损失。第一类损失主要取决于投资者自身的交易判断和风险管理,第二类损失来源于监管缺失和投资者自身对交易平台的认识及信息掌握欠缺。不论是哪类损失,都需加强对投资者教育,监管部门在明确外汇保证金交易准入要求(包括但不限于最低参与交易门槛、测试评级等)的同时,要提高投资者风险管理意识和对市场的认识,加强对投资者保护力度。

(二)建立仲裁和追偿制度

为保护投资者利益,在交易纠纷产生时,经投资者与外汇经纪商协商无果后,应有专门的自律仲裁机构参与调解,如平台导致的滑点等情况。仲裁机构在作出裁决后,要定期分析相关经纪商的行为风险并向监管评级机构汇报,将仲裁情况纳入中介评级的重要参考。面对系统性巨额损失,应要求参与外汇保证金交易的投资者同时缴纳一定比例的准备金,形成投资者重大风险准备金,作为重大风险事件中用来维护外汇保证金市场正常运转的财务担保,以及弥补因不可预见风险带来亏损而提取的专项资金。监管层面,应出台专门针对外汇保证金交易重大风险事件的投资者保护和追偿机制,强化对非法平台和违规外汇交易的罚没,同时修改法律法规相关解释,允许将外汇业务罚没款用于对持牌外汇保

证金市场重大风险事件的投资者补偿。

(三)完善风险共担的管理机制

国际上,对OTC市场的监管越趋严格,部分场外市场的管理要求甚至比照了场内的交易所市场进行管理。境内外汇保证金市场应形成风险共担、多层风险化解的风控制度。一是基于监管部门的风险调整。结合国内外市场变化,动态调整全市场的风控指标。二是严格落实经纪商各项风险要求。经纪商在硬件上应满足:当市场出现自买自卖交易或者投资者增减仓数额超过限制等违规交易时,系统能自动识别并预警,利用金融科技有效监管违规交易,高频度汇报风险头寸情况,严格落实监管部门关于风控的各项要求。三是在投资者损失追偿制度外,不同类型的经纪商对不同保证金业务应配有对应的商业保险,形成市场风险共担。

(四)加强宏观审慎管理逆周期调节

为顺利推动外汇市场改革,有效提高市场化程度,逐步完善宏观审慎逆周期调节的市场化管理手段应成为未来发展外汇市场的主流。在特殊时期,监管部门应加强对宏观审慎逆周期调节政策的使用,防范外汇保证金交易的风险溢出。政策工具主要包括:提高保证金比例、提高风险准备金要求、扩大交易点差基准(提高经纪商手续费)等。在推动外汇保证金交易立项的同时,要积极研究不同情景下最佳工具的使用和应对方案,以确保在风险事件出现时有备无患。

(五)加强对非法交易的打击力度

要降低非法保证金交易对人民群众财产的侵害,在完善持牌经营的外汇保证金市场的同时,加大对非法外汇保证金交易的打击力度。一方面要持续、高强度地对非法网络炒汇平台进行清理整顿;另一方面,在规范市场的同时,还应积极研究对非法居间人的法律定义和惩处依据,对以网络诈骗为主导的炒汇团伙,相关部门要加强联合执法,加大刑事处罚力度。同时,监管部门在推动合法外汇保证金交易时,应明确违法交易的惩处依据,对非法外汇杠杆交易居间人的违法认定,应有清晰且明确的政策指引。此外,还要加强跨境联合监管,与多国监管部门签署合作备忘,联合打击非法提供外汇保证金中间业务的机构。

参考文献:

- [1]柴瑞娟.变革与现状:法国金融监管体制研究[J].证券法苑,2011(4).
- [2]崔海涛,朱俊逸.对个人外汇交易市场问题的思考与应对建议[J].国际金融,2017(12).
- [3]纪晓宇.中国外汇保证金交易研究[D].沈阳:辽宁大学硕士学位论文,2012.
- [4]刘珂.境内外汇保证金交易市场开放与否研究[J].金融之窗,2013(11).
- [5]刘伟.中国外汇保证金发展模式研究[D].宁波:宁波大学硕士学位论文,2014.
- [6]马刚,张旭.浅析国内外汇保证金交易的发展问题[J].中国证券期货,2010(9).
- [7]裴辉儒,高斌.危机后外汇保证金在中国何去何从[J].中国市场,2010(15).
- [8]孙晓萍,蒋嘉晖.中国外汇保证金交易对法制的影响[J].广东外语外贸大学学报,2014(3).
- [9]徐磊,王建华.我国外汇保证金交易法律监管体系研究[J].经济师,2012(2).
- [10]杨楠楠.我国外汇保证金交易的现状研究[J].南方金融,2009(12).
- [11]余圣.我国叫停外汇保证金交易的原因分析[J].企业技术开发,2012(2).
- [12]张伊丽.日本外汇保证金市场的发展及其对中国的启示[J].现代日本经济,2016(1).
- [13]赵仲锋.剖析外汇保证金[J].卓越理财,2008(2).
- [14]B Abbey and J Doukas. Do individual currency traders make money? [J]. Journal of International Money and Finance, 2015(56).
- [15]Dagfinn Rime and Andreas Schrimpf. The anatomy of the global FX market through the lens of the 2013 triennial survey [J]. BIS Quarterly Review, 2013(12).
- [16]R Heimer and A Simsek. Should retail investors' leverage be limited? [J]. Journal of Financial Economics, 2018(12).
- [17]Richard M Levich. FX counterparty risk and trading activity in currency forward and futures markets [J]. Review of Financial Economics, 2012(21).
- [18]Tomohiro Niimi. Recent trend in foreign exchange margin trading in Japan [J]. Bank of Japan Review, 2016(8).

责任编辑:冯晶

Research on International Experience, System Design and Risk Prevention of Foreign Exchange Margin Trading

Abstract: Based on the analysis of the experience of developing foreign exchange margin in major countries around the world, this article focuses on comparing the regulatory requirements of different markets, reviews the experience and lessons of the development of foreign exchange margin trading in China, analyzes the shortcomings caused by strictly prohibiting foreign exchange margin trading, and proposes that it is the right time for the current research to restart foreign exchange margin trading, which is a beneficial measure. This article analyzes the two types of paths for the development of China's margin trading from the three dimensions of necessity, feasibility and transaction risk. It is recommended to follow the international mainstream OTC trading mechanism, gradually pilot from easy to hard, orderly expand the trading currency and investor range, effectively monitor and analyze trading behavior in real time, and actively prevent overflow risks. In operation, we can effectively prevent the potential risks of restarting foreign exchange margin trading by strengthening investor education, establishing an arbitration and recovery system, constructing a multi-layer firewall mechanism, strengthening macro-prudential adjustment, and strengthening penalties for illegal margin trading.

Keywords: foreign exchange margin trading; foreign exchange market; OTC trading; brokers; foreign exchange derivatives; foreign exchange supervision; risk prevention; macro-prudential management